

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

k doplnění dohledové věci sp. zn. 1 VZN 1678/2026 a ke společnému přezkoumání navazujících vyřízení MSZ v Praze

V Ospělově dne 1. září 2026

PODATEL Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx

DOHLEDOVÁ VĚC VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026

NAPADENÁ VYŘÍZENÍ MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100 a 3 KZN 974/2026-103

SOUVISEJÍCÍ VYŘÍZENÍ MSZ v Praze č. j. 2 KZN 55/2025-136 a 2 KZN 683/2026-31; MSZ č. j. 3 KZN 197/2026-12 a -18

PŘEDMĚT úplnost spisů, předávací řetězec a přezkoumatelnost fragmentovaných větví původního podání

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ DOHLEDU A NÁMITKA PROTI ZPŮSOBU PŘEZKUMU

JÁDRO PODÁNÍ: VSZ samo dne 23. 7. 2026 zjistilo, že spis 3 KZN 197/2026 neobsahoval klíčová předchozí podání. Přesto JUDr. Luboš Pětník dne 27. 8. 2026 v jediném spise 3 KZN 974/2026 potvrdil dvě vyřízení fragmentů téhož původního skutkového a důkazního souboru, aniž v č. j. -100 ani -103 doložil přesný inventář listin skutečně předaných OSZ Praha 4 a OSZ Praha 7.

I. Procesní účel a přesné vymezení námitky

Toto podání doplňuje dohledovou věc VSZ v Praze sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Nežádá o další izolované posouzení jednotlivých právních názorů MSZ, nýbrž o rekonstrukci celého spisového a předávacího řetězce od NSZ přes MSZ v Praze k jednotlivým nižším státním zastupitelstvím a zpět k MSZ při přezkumu.

Rozhodující otázka zní: z jakých konkrétních podání a příloh jednotlivé orgány skutečně vycházely, které listiny byly při rozdělení věci předány a zda lze nedostatek skutkové individualizace vytýkat dílčím větvím, pokud jim část původního skutkového a důkazního souboru vůbec předána nebyla.

II. Výchozí soubor u NSZ od 20. 4. 2026

Výchozí věc nebyla vytvořena až podáním ze dne 27. 5. 2026. Od 20. 4. 2026 byl NSZ postupně předkládán soubor navazujících podání, který vymezoval tvrzenou dlouhodobou nečinnost NCOZ, konkrétní historické skutkové okruhy, označené osoby a řízení, otázku znaleckého a laboratorního určování THC, právo Evropské unie a tvrzené následky na zdraví a životě.

Na podání ze dne 20. 4. 2026 navázala stížnost ze dne 25. 4. 2026 a následně doplnění ze dnů 8. 5. a 12. 5. 2026. V reakci na výzvu NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-15 byly označeny konkrétní policejní a NCOZ věci, mimo jiné PPR-450-4/ČJ-2026-990313, PPR-450-8/ČJ-2026-990313, NCOZ-3192/ČJ-2025-410090-E-TR a NCOZ-3459/ČJ-2025-410090-E-TR.

Podatel opakovaně vymezil, že nežádá rozhodnutí o vině konkrétních osob ani revizi pravomocných rozsudků, ale ověření, zda označené skutky byly vůbec procesně a věcně prověřeny, jaké úkony byly provedeny, pod jakými spisovými značkami a s jakým přezkoumatelným výsledkem.

III. Předání z NSZ na MSZ a dvojí evidenční stopa

NSZ vedlo věc pod sp. zn. 6 NZN 1737/2026. MSZ samo ve vyrozměnění ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, uvádí, že dne 13. 5. 2026 prostřednictvím NSZ obdrželo podání datované 25. 4. 2026 a následně rekapituluje také další podání z května až července 2026.

Současně se převzatý a navazující soubor objevuje pod sp. zn. 3 KZN 197/2026, v níž MSZ dne 11. 6. 2026 pod č. j. -12 provedlo částečné postoupení a dne 17. 6. 2026 pod č. j. -18 předalo další část vlastního úseku kriminality speciálních subjektů.

Dosud proto musí být spolehlivě vysvětlen vztah 6 NZN 1737/2026 → 2 KZN 55/2025 (v některých listinách též označení 2 KZN 55/2026) → 3 KZN 197/2026, včetně toho, ve kterém spise byly v rozhodných okamžicích vedeny originály či elektronické obrazy podání z 20. 4., 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026 a jejich příloh.

IV. Podání ze dne 27. 5. 2026 a rozdělení MSZ

Podání ze dne 27. 5. 2026 bylo dalším článkem již existujícího řetězce. Výslovně navazovalo na postoupení NSZ a označovalo okruhy dosud neustanovených osob Policie ČR, Kriminalistického ústavu, státního zastupitelství, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti. Současně obsahovalo či označovalo rozsáhlou historickou a odbornou důkazní dokumentaci.

MSZ dne 11. 6. 2026 pod č. j. 3 KZN 197/2026-12 tento soubor rozdělilo podle jednotlivých orgánů a osob. Rozdělení podle příslušnosti samo o sobě není jádrem této námitky. Jádrem je otázka, zda byly při rozdělení předány všechny listiny nutné k pochopení skutkových a důkazních souvislostí.

V. Vlastní věci a přezkumy MSZ v Praze

Vlastní pražská větev převzatá z NSZ je doložena zejména spisy 3 KZN 197/2026 a 2 KZN 55/2025. Vyrozměnění 2 KZN 55/2025-136 ze dne 20. 8. 2026 je již předmětem přezkumu u VSZ v Praze.

Další vlastní specializovaná větev vznikla tím, že MSZ dne 17. 6. 2026 pod č. j. 3 KZN 197/2026-18 vyhodnotilo podání jako požadavek na přezkum postupu NCOZ a předalo je vlastního úseku kriminality speciálních subjektů. Tato větev byla vedena pod sp. zn. 2 KZN 683/2026 a skončila vyrozměněním č. j. 2 KZN 683/2026-31 ze dne 24. 8. 2026, které je rovněž předloženo VSZ k přezkumu.

Vlastní věci/přezkumy MSZ Praha tedy tvoří zejména: 3 KZN 197/2026, 2 KZN 55/2025 (resp. dosud nevysvětlené označení 2 KZN 55/2026) a 2 KZN 683/2026.

VI. Přezkum OSZ pro Prahu 4

Část týkající se osob ze státního zastupitelství byla postoupena OSZ pro Prahu 4, které ji vedlo pod sp. zn. 1 ZN 320/2026 a dne 26. 6. 2026 vydalo vyrozměnění č. j. 1 ZN 320/2026-11. Proti němu byla dne 2. 7. 2026 podána žádost MSZ o přezkoumání.

MSZ přezkum vedlo pod sp. zn. 3 KZN 974/2026 a dne 27. 8. 2026 vydalo č. j. 3 KZN 974/2026-100. V tomto vyrozměnění samo potvrzuje, že OSZ Praha 4 nebylo postoupeno celé původní podání, ale pouze část vztahující se k osobám ze státního zastupitelství.

Přesto je jedním z hlavních důvodů potvrzení vyřízení OSZ nedostatek individualizace konkrétního skutku, osoby, povinnosti a zavinění. Takový závěr je však nutno poměřit s tím, které části původního důkazního souboru OSZ Praha 4 skutečně dostalo.

VII. Přezkum OSZ pro Prahu 7

Část týkající se úředních osob Ministerstva vnitra byla postoupena OSZ pro Prahu 7, které věc vedlo pod sp. zn. ZN 87/2026 a dne 28. 7. 2026 vydalo č. j. ZN 87/2026-47.

Dne 29. 7. 2026 byla MSZ podána žádost o přezkoumání, v níž byla jako rozhodující námitka výslovně označena úplnost spisu předaného OSZ Praha 7. Bylo požadováno zjistit přesný inventář zásilky odeslané dne 11. 6. 2026,

porovnat jej s úplným souborem převzatým od NSZ a vysvětlit vztah jednotlivých evidencí. Dne 15. 8. 2026 byl přezkum dále doplněn.

MSZ tuto větev rovněž zařadilo pod sp. zn. 3 KZN 974/2026 a dne 27. 8. 2026 vydalo č. j. 3 KZN 974/2026-103. Vyrozumění však na rozhodující otázku inventáře odpovídá pouze formulací, že OSZ Praha 7 bylo postoupeno podání ze dne 27. 5. 2026 „s jeho přílohami“. Neuvádí, které přílohy to byly a zda mezi nimi byla předchozí podání z dubna a května 2026.

VIII. Přezkum OSZ pro Prahu 2 – výsledek MSZ dosud není znám

Část týkající se Ministerstva spravedlnosti byla postoupena OSZ pro Prahu 2, které ji vedlo pod sp. zn. 1 ZN 157/2026 a dne 30. 7. 2026 vydalo č. j. 1 ZN 157/2026-33. Dne 1. 8. 2026 byla MSZ podána výslovná žádost o přezkoumání tohoto vyřízení.

Konečný výsledek této větve dosud není znám.

IX. Vratka MSZ v Brně

Další část původního podání byla postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Brně a vedena pod sp. zn. 3 ZN 140/2026. Tato větev byla následně vrácena MSZ v Praze.

Na vratku reagovala výzva MSZ v Praze ze dne 27. 7. 2026 ve sp. zn. 3 KZN 197/2026, kterou bylo požadováno, aby MSZ vrácenou věc převzalo a věcně vyřídilo, nebo při trvajícím nesouhlasu zajistilo rozhodnutí kompetenčního sporu. Konečný procesní výsledek této vrácené větve dosud není znám.

X. Úřední zjištění VSZ ze dne 23. 7. 2026 mění význam obou přezkumů

Rozhodující skutečností není pouhá domněnka podatele o neúplnosti spisu. VSZ v Praze ve vyrozumění ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70, samo zjistilo, že spis 3 KZN 197/2026 neobsahoval sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani podání ze dnů 25. 4., 8. 5. a 12. 5. 2026 a obsahoval pouze podání ze dne 27. 5. 2026.

Od tohoto okamžiku již otázka úplnosti nebyla hypotetická. Před jakýmkoli definitivním potvrzením dílčích vyřízení bylo nutno zjistit, kde chybějící listiny byly evidovány, zda byly připojeny k zásilkám jednotlivým OSZ a z jakého skutečného souboru každé OSZ rozhodovalo.

XI. Vnitřní rozpory spisu 3 KZN 974/2026

JUDr. Luboš Pětník vydal dne 27. 8. 2026 v jediném spise 3 KZN 974/2026 nejméně dvě vyrozumění: č. j. -100 k OSZ Praha 4 a č. j. -103 k OSZ Praha 7. V obou případech věděl, že přezkoumává fragmenty vzniklé předchozím rozdělením širšího souboru.

V obou větvích je přitom použita obdobná právní konstrukce nedostatku individualizace konkrétní osoby, jednání či opomenutí, povinnosti, následku a zavinění. To samo o sobě není právním rozporem. Rozpor vzniká tím, že úplnost podkladů, z nichž měla být individualizace dovozována, nebyla v odůvodnění obou přezkumů nejprve transparentně postavena najisto.

Zvlášť problematická je formulace v č. j. -103, že přílohy chybějící znaky nedoplňují a jejich další podrobné třídění či vyhodnocování by nemohlo změnit základní právní závěr. Je-li však sporné právě to, zda přílohy obsahují údaje o konkrétní osobě, vědomosti, povinnosti, časové návaznosti nebo následku, nelze jejich irelevanci spolehlivě dovodit bez zjištění a přezkoumatelného popisu jejich obsahu.

XII. Dvě procesní skupiny, které je nutno odlišit

Vlastní věci/přezkumy MSZ Praha: 3 KZN 197/2026, 2 KZN 55/2025 (sporně též 2 KZN 55/2026) a 2 KZN 683/2026 – tedy převzatá větev NSZ/NCOZ a vlastní specializovaný přezkum postupu NCOZ.

Přezkumy vyřízení nižších či předchozích článků u MSZ Praha: OSZ Praha 4 – 1 ZN 320/2026 → 3 KZN 974/2026-100; OSZ Praha 7 – ZN 87/2026 → 3 KZN 974/2026-103; OSZ Praha 2 – 1 ZN 157/2026-33 → přezkum MSZ doložen,

výsledek a KZN značka zatím neznámé; MSZ Brno – 3 ZN 140/2026 → vráceno MSZ Praha, další procesní osud musí být doložen.

XIII. Konkrétní návrhy opatření VSZ

1. vyžádat úplné spisy a evidenční obaly 6 NZN 1737/2026, 2 KZN 55/2025, případně objasnit 2 KZN 55/2026, 3 KZN 197/2026, 2 KZN 683/2026, 3 KZN 974/2026, 1 ZN 320/2026, ZN 87/2026, 1 ZN 157/2026 a 3 ZN 140/2026;
2. zjistit přesný obsah zásilky, kterou NSZ předalo MSZ v květnu 2026, a přesný obsah zásilek, které MSZ dne 11. 6. 2026 předalo jednotlivým státním zastupitelstvím;
3. u OSZ Praha 4 a OSZ Praha 7 sestavit konkrétní inventář předaných podání a příloh a porovnat jej s úplným původním souborem;
4. zjistit, pod jakou KZN značkou MSZ vede přezkum OSZ Praha 2, č. j. 1 ZN 157/2026-33, a jaký je jeho současný procesní stav;
5. zjistit, jak MSZ naložilo s vrácenou brněnskou větví 3 ZN 140/2026 a s výzvou ze dne 27. 7. 2026;
6. společně přezkoumat č. j. 3 KZN 974/2026-100 a -103 z hlediska úplnosti podkladů a vypořádání výslovně uplatněných námitek;
7. pokud některá z níže označených listin v příslušném spise založena není, výslovně uvést, která listina chybí a v kterém článku předávacího řetězce její spisová stopa končí.

XIV. Odkazy na listiny ve spisech – bez duplicitních příloh

Podatel k tomuto doplnění nepřikládá duplicitně listiny, které jsou již založeny ve spisech VSZ, MSZ, NSZ a dotčených státních zastupitelství, případně byly VSZ již dříve předloženy. Žádá, aby VSZ ověřilo jejich úplnost a vzájemnou návaznost přímo z úředních spisů a evidenčních obalů.

- NSZ – sp. zn. 6 NZN 1737/2026, zejména výzva č. j. 6 NZN 1737/2026-15 a sdělení č. j. 6 NZN 1737/2026-32;
- podání ze dnů 20. 4., 25. 4., 8. 5., 12. 5. a 27. 5. 2026 a jejich přílohy;
- MSZ v Praze ze dne 11. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, a ze dne 17. 6. 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-18;
- VSZ v Praze ze dne 23. 7. 2026, č. j. 1 VZN 1678/2026-70;
- výzva MSZ v Praze ze dne 27. 7. 2026 ve sp. zn. 3 KZN 197/2026;
- OSZ Praha 4 ze dne 26. 6. 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11, a žádost o přezkum ze dne 2. 7. 2026;
- OSZ Praha 7 ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47, žádost o přezkum ze dne 29. 7. 2026 a její doplnění ze dne 15. 8. 2026;
- OSZ Praha 2 ze dne 30. 7. 2026, č. j. 1 ZN 157/2026-33, a žádost o přezkum ze dne 1. 8. 2026;
- MSZ Brno – sp. zn. 3 ZN 140/2026 a listiny týkající se vrácení věci MSZ v Praze;
- MSZ v Praze ze dne 20. 8. 2026, č. j. 2 KZN 55/2025-136, a žádost VSZ o přezkum ze dne 24. 8. 2026;
- MSZ v Praze ze dne 24. 8. 2026, č. j. 2 KZN 683/2026-31, a žádost VSZ o přezkum ze dne 25. 8. 2026;
- MSZ v Praze ze dne 27. 8. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-100 a 3 KZN 974/2026-103;
- mimořádně naléhavé doplnění dohledu VSZ v Praze ze dne 28. 8. 2026.

Pokud některá z výše označených listin v příslušném spise založena není, podatel žádá, aby VSZ tuto skutečnost výslovně zaznamenalo a uvedlo, v kterém článku předávacího řetězce listina chybí.

XV. Závěr

Podatel nežádá další obecné ujištění, že jeho podání byla „vyřízena“. Žádá ověřitelnou procesní stopu a věcné vypořádání se s podněty. Je třeba nejprve zjistit, co přesně mělo NSZ, co z toho převzalo MSZ, co MSZ skutečně předalo OSZ Praha 4, OSZ Praha 7 a OSZ Praha 2, co bylo vráceno z MSZ v Brně a co měl JUDr. Luboš Pětník skutečně k dispozici při dvojím přezkumu dne 27. 8. 2026.

Teprve na takto rekonstruovaném spisovém základě lze spolehlivě posoudit, zda závěry o nedostatečné individualizaci skutků vycházejí z úplného materiálu, nebo zda je informační deficit vytvořený předchozím rozdělením podání zpětně používán jako důvod pro jejich věcné neprověření.

VSZ se proto žádá, aby před právním závěrem provedlo faktickou spisovou rekonstrukci a ve vyrozumění jednotlivě odpovědělo na výše uvedené kontrolní otázky.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák